

1516533-86.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 23ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autora:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO CAMPOS

Juiza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

RICARDO CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, e 155, parágrafo 4º, inciso I, em combinação com o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
23ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516533-86.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1516533-86.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autora:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO CAMPOS

Juiza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófar

Vistos.

RICARDO CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, e 155, parágrafo 4º, inciso I, em combinação com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, porque teria, no dia 22 de julho de 2022, por volta de 09h37, na Praça Doutor José Augusto César nº 73, Santana, nesta cidade e Comarca, mediante rompimento de obstáculo consistente em danificar a parede da garagem do imóvel, subtraído para si uma caixa de energia elétrica de ferro, avaliada em R\$ 200,00, pertencente a Marcos R. C.; teria ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo, na

Praça Doutor José Augusto César nº 59, Santana, mediante rompimento de obstáculo, tentado subtrair para si outra caixa de energia elétrica, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 57/61), concedida liberdade provisória no curso do feito (fls. 112).

Acolhida a negativa de proposta de acordo de não persecução penal e recebida a denúncia (fls. 79), o réu foi regularmente citado (fls. 89) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 100/101), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 112).

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido decretada a revelia do réu.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, afastada a qualificadora, não caracterizada; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente que fosse afastada a qualificadora, não caracterizada ou comprovada, sendo penas fixadas no mínimo, com máxima redução pela tentativa, em regime brando tomada detração, substituída a pena corporal por restritiva de direitos, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece parcial acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares de ambos os delitos, os quais se configuraram o primeiro consumado e o segundo tentado, sendo clara a tipicidade das condutas, não havendo dúvidas quanto à autoria, apenas não incidindo a qualificadora apontada na denúncia, verificada a continuidade entre os crimes.

O réu, em solo policial, disse que adentrou uma casa vazia e retirou uma caixa de força, depois pulou um muro e adentrou um terreno vazio, mas foi preso por policiais militares (fls. 12). O réu não compareceu em Juízo para ser interrogado, tendo dado causa à decretação da revelia, de modo que ausente outra alegação sua quanto à imputação.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão do réu e da apreensão da res foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

A policial militar Paula relatou em Juízo que um vizinho acionou a polícia informando que o réu tinha furtado a caixa de luz de uma residência e estava no terreno ao lado tentando retirar outra caixa de um terreno, encontraram o réu realmente tentando retirar a segunda caixa, já tendo a primeira dentro de um carrinho; o réu admitiu que estava praticando os furtos, dizendo que era por necessidade.

O policial militar Cláudio descreveu em Juízo que quando estavam em patrulhamento foram acionados pelo Copom quanto a um furto; localizaram o réu dentro de um terreno, com uma marreta, tentando retirar a caixa de luz; o réu já tinha retirado a caixa de luz de um outro imóvel na mesma via, a testemunha não se recordava se ela estava de posse dele naquele momento; o réu admitiu as subtrações.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Bem esclarecido, assim, que o réu foi mesmo surpreendido na prática do segundo furto, tendo consigo o produto do primeiro, já consumado.

É cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de

autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

A prova prescinde da identificação da vítima do segundo furto, bastando os elementos colhidos à demonstração de que o acusado efetivamente executou o primeiro crime, conquistando a posse da res, e iniciou a execução do segundo crime, não conseguindo a tomada da segunda caixa de energia elétrica em razão da intervenção dos policiais.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

De conformidade com o laudo pericial de fls. 120/124, não houve propriamente destruição ou rompimento de obstáculo, não verificados danos senão na própria res, não estando caracterizada a qualificadora.

É certo que a consumação do primeiro crime foi atingida, desde que conquistada e aproveitada pelo réu, ainda que por tempo breve, a posse da caixa de energia, que retirou e levou consigo, resultando a subsequente recuperação da res da intervenção policial, que impediu a consumação do segundo crime.

A conduta é típica, não tendo a res valor insignificante ou ínfimo, apta a conduta a produzir lesão patrimonial, a par de encerrar em si desvalor social que reclama intervenção estatal.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado. Ao delito descrito pelo caput do artigo 155 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base para ambos os crimes no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não se tendo consumado o segundo crime, como acima observado, atua a causa de diminuição prevista pelo artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, no patamar máximo de dois terços, dada a pouca significação do iter criminis percorrido, atingindo-se as penas de 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

Caracterizada a continuidade entre os crimes (CP, art. 71), dada sua proximidade temporal e a afinidade de suas circunstâncias, notadamente o modo de execução, hão de ser aplicadas as penas do crime mais grave, com aumento de um sexto, eis que maior não se justifica, indo as penas a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime aberto, adequado à consecução das finalidades da sanção penal, especialmente frente às condições de saúde do acusado. Os maus antecedentes do réu, que já teve condenação por crime semelhante, embora não tenham motivado aumento da pena-base, impedem substituição ou suspensão condicional da pena corporal, medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição.

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu RICARDO CAMPOS, qualificado a fls. 15, por infração ao artigo 155, caput, e ao artigo 155, caput, em combinação com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes causas para a prisão processual, faculto ao réu recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão (regime aberto) e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei, deferida ao réu a gratuidade processual.
Publicada em audiência, intimadas as partes. Intime-se o réu por mandado; se não localizado, intime-se por edital com prazo de 90 (noventa) dias. Comunique-se.
São Paulo, 1 de dezembro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM
SUPERIOR / DIREITA